

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6095/2560

กรมสรรพากร
บริษัทยูนิเวอร์แซล คอนซุมเมอร์ โป
รดัคส์ จำกัด

โจทก์

โจทก์ร่วม

นายเสนีย์ ตันทุงเสถียร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 233, มาตรา 235 วรรคสอง

มูลหนี้ตามคำฟ้องที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้เป็นมูลหนี้ค่าเบี้ยปรับในหนี้ภาษีอากร ซึ่งตามประมวลรัษฎากร ไม่มีบทบัญญัติให้โจทก์ติดดอกเบี้ยยจากเบี้ยปรับดังกล่าวได้ แม้ว่าการฟ้องคดีของโจทก์จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ร่วมในนามตนเอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 233 แต่การใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ก็ห้ามมิให้โจทก์ได้รับ ชำระหนี้มากกว่าจำนวนที่ค้างชำระ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 235 วรรคสอง ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยยจากเบี้ยปรับ

(ทวิ ประจวบลาภ-เกษม เกษมปัญญา-ชาติชาย กริชชาญชัย)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายวัชรพงษ์ วิลาวรรณ
ศาลอุทธรณ์ - นางสาววราภรณ์ ปิยะมงคลวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

พาณิชย์และเศรษฐกิจ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2287/2554

ต้น

หมายเหตุ